



Focus – L’inscription provisoire

Par Denis Rodès



TABLE DES MATIÈRES

1.	Le contexte	1
2.	Quelles instances administratives peuvent empêcher la domiciliation ?	2
3.	La loi impose-t-elle une limite dans le temps pour l’inscription provisoire?	2
4.	Que devez-vous vérifier avant d’inscrire provisoirement un ménage ?	3
5.	L’adaptation de l’information au Registre national (TI 028).....	4
6.	Le cas particulier de la domiciliation dans un camping ou dans un village de vacances.....	5
7.	Sources.....	5

1. Le contexte

Il arrive qu’un ménage **établit sa résidence principale à une adresse où ce n’est pas autorisé** pour des raisons de **sécurité**, de **salubrité**, d’**urbanisme** ou d’**aménagement du territoire**. Dans de telles circonstances, en application de la loi, c’est **la situation de fait qui prédominera** et, si la résidence principale est démontrée et incontestable, **la commune devra procéder à l’inscription provisoirement**.

L'inscription provisoire est une procédure qui permet d'inscrire le ménage à cette adresse. Cela permet à l'autorité, « *sous certaines conditions, une remise en cause de la situation de résidence, sans léser les personnes concernées des droits attachés à l'inscription dans les registres durant la période précédant une décision administrative ou judiciaire* ». (Instructions générales, p. 17).

C'est la loi du 19 juillet 1991 qui fixe les règles relatives au domicile d'un ménage. C'est donc le **pouvoir fédéral** qui dispose de cette compétence.

2. Quelles instances administratives peuvent empêcher la domiciliation ?

La circulaire du 13 juin 2025 rappelle : « *Les personnes qui s'établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, **tel que constaté par l'instance judiciaire ou administrative** habilitée à cet effet, ne peuvent être inscrites qu'à titre provisoire par la commune aux registres de la population* ».

Si l'instance judiciaire ne souffre pas de discussion, il semble utile de s'attarder **sur la notion d'instance administrative** :

- L'urbanisme et l'aménagement du territoire sont régis par le Code du développement territorial, une matière régionale ;
- Le Code wallon de l'habitation durable et son arrêté du gouvernement wallon abordent les notions relatives à la sécurité et à la salubrité des logements.
- Parallèlement, l'art 135 de la nouvelle loi communale (loi fédérale) impose aux communes « de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment (...), de la salubrité, de la sûreté (...) ».

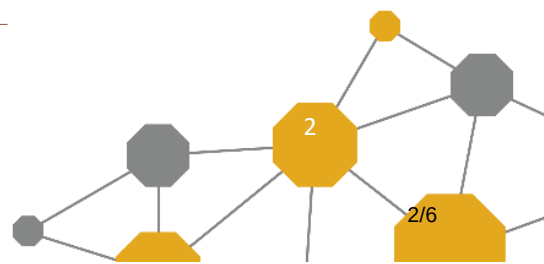
3. La loi impose-t-elle une limite dans le temps pour l'inscription provisoire?

Depuis le 1^{er} janvier 2016, il n'existe plus de limite dans le temps pour l'inscription provisoire. C'est la **résolution de la situation** ayant entraîné le caractère provisoire de l'inscription qui en déterminera la date de fin.

Il appartient à la commune de veiller à la résolution de la situation en entreprenant les démarches administratives et/ou judiciaires utiles.

Une **communication entre les services communaux concernés** (service population, urbanisme, du logement, sociaux, police administrative, ...) est, par conséquent, **essentielle**.

Le service population veillera notamment à avertir ses collègues qu'un ménage est inscrit provisoirement à une adresse, et à tenir à jour les informations transmises par les collègues quant aux logements concernés.



L'enregistrement au Registre national de l'inscription provisoire ne nécessite pas nécessairement de décision du Collège communal.

Néanmoins, il est nécessaire que le Collège (ou le Bourgmestre, selon les cas) soit averti puisqu'il aura à prendre des dispositions/décisions pour remédier à la situation. Ces dossiers sont généralement portés par d'autres services communaux, mais il peut arriver que le service population soit aussi en charge d'autres domaines, comme par exemple de la police administrative.

Deux exemples :

1. **Un Bourgmestre a décidé de prendre un arrêté d'inhabitabilité pour raison de sécurité et imposant l'évacuation et la réalisation de travaux.**

Quelque temps plus tard, et bien que l'arrêté n'ait pas été levé, un nouveau ménage y réside de manière permanente et a donc été inscrit provisoirement à l'adresse.

La commune doit résoudre la situation, par exemple via un nouvel arrêté ordonnant l'évacuation immédiate et veiller à l'exécution de l'arrêté.

Dans ce cas, le Bourgmestre/le Collège doit être averti.

2. **Un appartement a récemment été créé dans une maison de maître sans permis d'urbanisme (PU). Un ménage a déclaré y résider et le rapport d'enquête confirme la déclaration.**

Il s'agit bien d'un logement à part entière, mais en l'absence de PU, le ménage doit être en inscription provisoire.

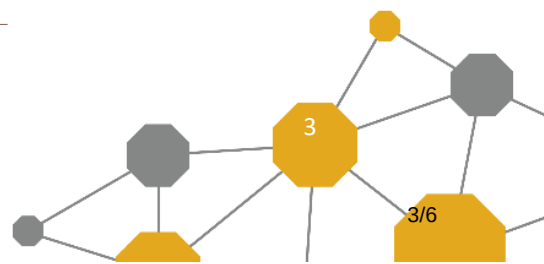
Via le service urbanisme, une procédure spécifique doit être effectuée au cours de laquelle le Collège aura à prendre des décisions.

4. Que devez-vous vérifier avant d'inscrire provisoirement un ménage ?

Il faut cumuler deux éléments :

1. **La réalité de la résidence permanente doit être incontestablement établie.**
2. **L'inscription à l'adresse ne peut pas être autorisée pour un ou plusieurs des motifs suivants :**
 - a. **Le logement ne répond pas aux critères minimaux de sécurité ou de salubrité.**

L'inscription provisoire ne sera possible que sur base d'une décision administrative ou judiciaire (par exemple lorsque le logement est frappé par un arrêté d'inhabitabilité sur base de l'article 135 de la Nouvelle communale ou s'il a été déclaré inhabitable sur base du Code wallon de l'habitation durable).
 - b. **Il n'existe pas de permis d'urbanisme pour le logement ou le logement viole les principes d'aménagement du territoire.**



Il s'agit par exemple de maisons qui ont été subdivisées en plusieurs logements sans disposer d'un permis, de l'occupation d'un immeuble (ou d'une partie de l'immeuble) comme logement, alors que ce n'est pas sa destination urbanistique.

c. Une décision judiciaire n'autorise pas la domiciliation.

5. L'adaptation de l'information au Registre national (TI 028)

Le TI 028 s'adapte :

- A la date à laquelle l'inscription provisoire a été effectuée suite à la demande d'inscription du citoyen
- A la date à laquelle la procédure judiciaire ou administrative a été entamée
- A la date à laquelle une décision judiciaire ou administrative est intervenue

L'information 028 s'adapte de la manière suivante :

Structure d'une mise à jour

10 – 028 – 0 – date (xx-xx-xxxx) – code (1) – Date échéance (2) – Graphique(3)

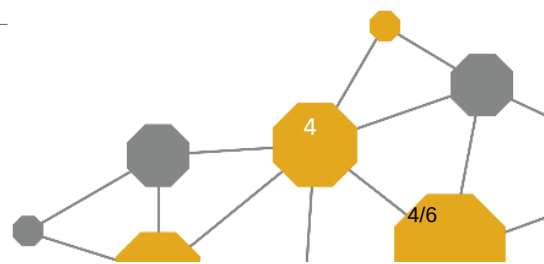
(1) Codes :

- 01 – inscription provisoire (***pour les inscriptions provisoires avant le 1er janvier 2016***)
- 02 – procédure judiciaire ou administrative
- 03 – décision judiciaire ou administrative obligeant l'intéressé à quitter les lieux
- 04 – décision judiciaire ou administrative autorisant l'intéressé à rester
- 05 – inscription provisoire (***pour les inscriptions provisoires à partir du 1er janvier 2016***)

(2) Date échéance :

- En cas d'inscription provisoire : date à laquelle une procédure judiciaire ou administrative doit être entamée (date échéance = ou inférieure à la date + 3 mois pour le code 01)
- En cas de procédure judiciaire ou administrative : date à laquelle une décision doit intervenir au plus tard (date échéance = ou inférieure à la date du code 01 + 3 ans)
- En cas de décision judiciaire ou administrative : date à laquelle la décision doit intervenir.

L'inscription provisoire – Septembre 2025



(3) Graphique : cette zone est à remplir pour les codes 3 et 4. Elle se réfère à la décision judiciaire ou administrative (zone de texte libre).

Remarque

En cas d'introduction d'un nouveau TI 001 se situant à l'étranger, le TI 028 le plus récent sera automatiquement supprimé.

Codes opération autorisés (C.O.) : 10 – 11 – 12 et 13

L'information 028 est conservée en historique.

6. Le cas particulier de la domiciliation dans un camping ou dans un village de vacances

Les campings touristiques et villages de vacances sont cadrés tant par le Code wallon du tourisme (CWT), l'Arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2024 et le Code du développement territorial et le plan de secteur.

En principe, une **zone définie par le plan de secteur comme zone de tourisme** n'est pas vouée au logement permanent et les hébergements touristiques sont « *mis à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon régulière ou occasionnelle* » (CWT, Art. D.I.1, 24°), mais pas de manière permanente.

En conséquence, ces logements ne sont pas voués à y établir la résidence principale d'un ménage en raison des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire. **Les ménages qui y résident de manière permanente devront dès lors être inscrits en inscription provisoire.**

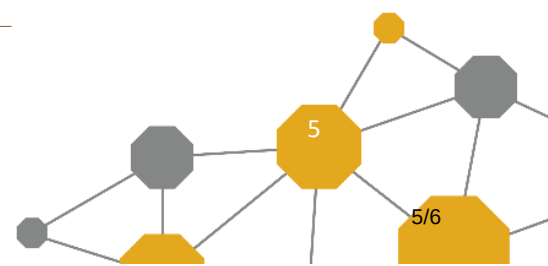
Toutefois, certaines communes acceptent de domicilier des ménages dans de tels logements. Il appartient à chaque commune de s'assurer que cette pratique est en accord avec les législations applicables en la matière.

Enfin **certains camping et villages de vacances interdisent dans leur règlement intérieur et/ou les contrats de location que les résidents y soient domiciliés**. Une telle disposition relève du droit civil et ne déroge pas à la loi du 19 juillet 1991 : dès lors que la situation de fait est démontrée, le ménage sera donc soit domicilié, soit inscrit provisoirement à l'adresse.

7. Sources

- [Loi du 19 juillet 1991](#) relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour

L'inscription provisoire – Septembre 2025



- [INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA TENUE DES REGISTRES DE LA POPULATION](#) - Version du 17 juillet 2025
- [Circulaire du 13 juin 2025](#) relative à l'Inscription des citoyens dans les registres de la population – Rappel des dispositions légales en vigueur
- [Circulaire du 22 décembre 2015](#) relative à la loi portant dispositions diverses Intérieur - Adaptations de la réglementation sur la tenue des registres de population à partir du 1er janvier 2016
- [Décret du 8 février 2024](#) remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses (CWT)
- [Code du Développement territorial - Coordination OFFICIEUSE Mise à jour au 1er juillet 2025.](#) (CoDT)
- [Code wallon de l'habitation durable](#), 29 octobre 1998.
- [Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024](#) portant exécution du Code wallon du Tourisme (AGW du 16/05/24)
- [Population - Guide du guichetier "Le Registre national"](#) - 2019 (Date de la dernière modification : 28 janvier 2020) - Arnaud Bya, Michelle Parent - Editions Vanden Broele - Brugge/Genval, 51 et 52.

